

2016 年度注会《税法》试题

一、【单项选择题】

1、（2016 年）某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物的征税率为 13%，退税率为 9%，2022 年 12 月购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明金额 500 万元，税额 65 万元。12 月内销货物取得不含税销售额 150 万元，出口货物取得销售额折合人民币 200 万元，上月增值税留抵税额 10 万元，该企业当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额为（ ）万元。

- A.6
- B.18
- C.26
- D.8

2、（2016 年）某市高尔夫球具生产企业 2020 年 9 月 1 日以分期收款方式销售一批球杆，价税合计为 140.4 万元，合同约定于 9 月 5 日、11 月 5 日各支付 50% 价款，9 月 5 日按照约定收到 50% 的价款，但并未给客户开具发票，已知高尔夫球具的消费税税率为 10%，该企业 9 月就该项业务应缴纳的消费税为（ ）万元。

- A.0
- B.6.05
- C.6.21
- D.14.04

3、（2016 年）纳税人的下列财产或财产权利，不得作为纳税质押品的是（ ）。

- A.房屋
- B.汽车
- C.汇票
- D.债券

4、（2016 年）下列关于车船税计税单位确认的表述中，正确的是（ ）。

- A.摩托车按“排气量”作为计税单位
- B.游艇按“净吨位每吨”作为计税单位
- C.专用作业车按“整备质量每吨”作为计税单位
- D.机动船舶按“每辆”作为计税单位

5、（2016 年）企业发生的下列情形中，应当办理注销税务登记的是（ ）。

- A.改变生产经营方式
- B.改变经营范围
- C.住所迁移涉及主管税务机关的变动
- D.减少注册资金

6、（2016 年）下列税法要素中，能够区别一种税与另一种税的重要标志是（ ）。

- A.征税对象
- B.纳税地点
- C.纳税环节
- D.征税范围

7、（2016 年）企业生产销售的下列产品中，属于消费税征税范围的是（ ）。

- A.铅蓄电池
- B.电动汽车
- C.体育用发令纸
- D.销售价格为 5000 元的手表

8、（2016 年）下列权力中，作为国家征税依据的是（ ）。

- A.财产权力
- B.行政权力
- C.政治权力
- D.管理权力

9、（2016 年）企业缴纳的下列税额中，应作为城市维护建设税计税依据的是（ ）。

- A.关税税额
- B.消费税税额
- C.车船税税额
- D.耕地占用税税额

10、（2016 年）下列关于消费税征收管理的表述中，正确的是（ ）。

- A.纳税人进口应税消费品的，应当自海关填发海关进口消费税专用缴款书之日起 15 日内缴纳税款
- B.消费税收入分别入中央库和地方库
- C.委托个体工商户加工应税消费品应纳的消费税由受托方代扣向其所在地主管税务机关申报缴纳
- D.消费税纳税人总分支机构在同一地级市但不同县的，由市级税务机关审批同意后可汇总缴纳消费税

11、（2016 年）某内地个人投资者于 2022 年 9 月通过沪港通投资在香港联交所上市的 H 股股票，取得股票转让差价所得和股息红利所得。下列有关对该投资者股票投资所得计征个人所得税的表述中，正确的是（ ）。

- A.股票转让差价所得按照 10%的税率征收个人所得税
- B.股息红利所得由非 H 股公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税
- C.取得的股息红利由中国证券登记结算有限责任公司按照 20%的税率代扣代缴个人所得税
- D.股票转让差价所得免于征收个人所得税

12、（2016 年）下列关于税务行政处罚的设定中，正确的是（ ）。

- A.国务院可以通过法律的形式设定各种税务行政处罚
- B.国家税务总局可以通过规章的形式设定警告和罚款
- C.地方人大可以通过法律的形式设定各种税务行政处罚
- D.省税务机关可以设定税务行政处罚的规范性文件

13、（2016 年）企业在境内处置资产的下列情形中，应视同销售确认企业所得税应税收入的是（ ）。

- A.将资产用于职工奖励或福利
- B.将资产用于加工另一种产品
- C.将资产用于在总分支机构之间转移
- D.改变资产结构或性能

14、（2016 年）某企业 2021 年 9 月进口载货汽车 1 辆；4 月在国内市场购置载货汽车 2 辆，支付全部价款 75 万元（不含增值税），另支付车辆购置税 7.5 万元，车辆牌照费 0.1 万元，代办保险费 2 万元；5 月受赠小汽车 1 辆。上述车辆全部为企业自用。下列关于该企业计缴车辆购置税依据的表述中，正确的是（ ）。

- A.国内购置载货汽车的计税依据为 84.5 万元
- B.进口载货汽车的计税依据为关税完税价格加关税
- C.受赠小汽车的计税依据按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，包括增值税税款
- D.进口载货汽车不缴纳车辆购置税

15、（2016 年）某企业 2022 年 2 月自建的厂房竣工并投入使用。该厂房的原值为 8000 万元，其中用于储存物资的地下室为 800 万元。假设房产原值的减除比例为 30%，地下室应税原值为房产原值的 60%。该企业 2022 年应缴纳房产税（ ）万元。

- A.53.76
- B.56

C.59.14

D.61.60

16、（2016 年）下列房地产交易行为中，应当计算缴纳土地增值税的是（ ）。

A.房地产公司出租住宅

B.市区居民之间互换自有居住用房屋，经当地税务机关核实批准

C.非营利的慈善组织将合作建造的房屋转让

D.房地产开发企业代客户进行房地产开发，开发完成后向客户收取代建收入

17、（2016 年）下列关于《海外账户税收遵从法案》的表述中，正确的是（ ）。

A.《海外账户税收遵从法案》规定举证责任最终由纳税人承担

B.《海外账户税收遵从法案》的主要目的是追查全球企业避税情况

C.根据《海外账户税收遵从法案》被认定为“不合作账户持有人”将被扣缴 40%的预提所得税

D.《海外账户税收遵从法案》仅适用于美国境内

18、（2016 年）某企业转让代个人持有的限售股，取得转让收入 56 万元，但不能提供真实的限售股原值凭证。该企业就限售股转让应缴纳的企业所得税是（ ）万元。

A.13.6

B.11.9

C.15.3

D.12.75

19、（2016 年）某油田开采企业 2022 年 3 月销售天然气 90 万立方米，取得含税收入 1350000 元。假设天然气的资源税税率为 10%，该企业 2022 年 3 月销售天然气应缴纳的资源税为（ ）。

A.135000 元

B.135150 元

C.135350 元

D.123853.21 元

二、【多项选择题】

1、（2016 年）电网公司在 2023 年 4 月与发电厂签订了购销电合同 1 份，与保险公司签订了保险合同 1 份，直接与用户签订了供电合同若干份，另与房地产开发公司签订了一份购房合同。下列关于甲公司计缴印花税的表述中，正确的有（ ）。

A.与保险公司签订的保险合同按财产保险合同缴纳印花税

B.与发电厂签订的购销电合同按买卖合同缴纳印花税

C.与用户签订的供电合同按买卖合同缴纳印花税

D.与房地产开发公司签订的购房合同按产权转移书据缴纳印花税

2、（2016 年）企业生产或开发的下列资源产品中，应当征收资源税的有（ ）。

A.开采原油运输过程中用于加热的原油

B.深水油气田开采的天然气

C.煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层气

D.充填开采置换出来的煤炭

3、（2016 年）甲企业从境外进口一批高档化妆品，下列关于该业务征缴消费税的表述中，正确的有（ ）。

A.甲企业应向报关地海关申报缴纳消费税

B.甲企业应当自海关填发进口消费税专用缴款书之日起 15 日内缴纳税款

C.海关代征的消费税应分别入中央库和地方库

D.甲企业使用该进口已税化妆品生产化妆品准予扣除进口环节已缴纳的消费税

4、（2016 年）一般纳税人销售自产货物可选择按照简易办法计算缴纳增值税的有（ ）。

- A.生产建筑材料所用的砂土
- B.以水泥为原材料生产的水泥混凝土
- C.用微生物制成的生物制品
- D.县级小型火力发电单位生产的电力

5、（2016 年）目前我国税收立法程序经过的主要阶段有（ ）。

- A.提议阶段
- B.通过阶段
- C.审议阶段
- D.公布阶段

6、（2016 年）甲乙公司实施企业合并处理，适用一般性税务处理方法时，下列税法正确的有（ ）。

- A.被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补
- B.合并企业应按账面价值确定接受被合并企业负债的计税基础
- C.被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理
- D.合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产的计税基础

7、（2016 年）下列方法中，属于税务检查方法的有（ ）。

- A.逆查法
- B.抽查法
- C.外调法
- D.现场检查法

8、（2016 年）下列措施中属于《海关法》赋予海关可以采取的强制措施有（ ）。

- A.变价扣缴
- B.强制扣缴
- C.补征税额
- D.征收关税滞纳金

9、（2016 年）甲企业与其关联方签署了成本分摊协议，共同开发无形资产，并约定退出补偿时协议成果转让给关联方；该成本分摊协议符合独立交易原则。下列关于甲企业成本分摊的税务处理中，正确的有（ ）。

- A.退出协议时，该无形资产应按资产处置的税务规定处理
- B.协议终止时，应与关联方对已有协议成果作出合理分配
- C.按照协议分摊的成本，应在协议规定的各年度税前扣除
- D.涉及补偿调整的，应在补偿调整的年度计入应纳税所得额

10、（2016 年）下列关于个人所得税税制模式的表述中，正确的有（ ）。

- A.我国目前个人所得税实行综合征收制模式
- B.实行分类征收制模式便于征收管理，但不利于平衡纳税人税负
- C.实行综合征收制模式征收管理相对复杂，但有利于平衡纳税人税负
- D.我国目前个人所得税为分类与综合相结合的模式

11、（2016 年）甲企业 2022 年 3 月以自有房产对乙企业进行投资并取得了相应的股权，办理了产权过户手续。经有关部门评估，该房产的现值为 24000 万元。当月丙企业以股权方式购买该房产并办理了过户手续，支付的股份价值为 30000 万元。下列各企业计缴契税的处理中，正确的有（ ）。

- A.乙企业向丙企业出售房屋不缴纳契税
- B.甲企业以房产投资的行为不缴纳契税
- C.丙企业按 30000 万元作为计税依据计缴契税
- D.乙企业从甲企业取得房屋按房产现值 30000 万元作为计税依据计缴契税

12、（2016 年）下列关于缴纳消费税适用计税依据的表述中，正确的有（ ）。

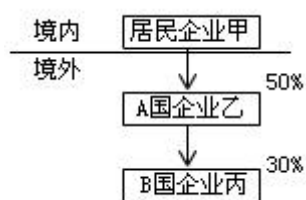
- A.委托加工应税消费品应当首先以受托人同类消费品销售价格作为计税依据
- B.换取生产资料的自产应税消费品应以纳税人同类消费品平均价格作为计税依据
- C.作为福利发放的自产应税消费品应以纳税人同类消费品平均价格作为计税依据
- D.投资入股的自产应税消费品应以纳税人同类应税消费品最高售价作为计税依据

13、（2016 年）下列各项中，符合税务行政复议管辖具体规定的有（ ）。

- A.对国家税务总局的具体行政行为不服的，向国家税务总局申请行政复议
- B.对各级国家税务局的的具体行政行为不服的，向其上一级国家税务局申请行政复议
- C.对两个以上税务机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的，向共同上一级税务机关申请行政复议
- D.对税务所（分局）、各级税务局的稽查局的具体行政行为不服的，向其所属税务局的上一级税务局申请行政复议

三、【计算问答题】

1、（2016 年）我国居民企业甲在境外进行了投资，相关投资结构及持股比例如下：



2022 年经营及分配状况如下：

（1）B 国企业所得税税率为 30%，预提所得税税率为 12%，丙企业应纳税所得总额 800 万元，丙企业将部分税后利润按持股比例进行了分配。

（2）A 国企业所得税税率为 20%，预提所得税税率为 10%。乙企业应纳税所得总额 1000 万元，其中来自丙企业的投资收益为 100 万元，按照 12%的税率缴纳 B 国预提所得税 12 万元；乙企业在 A 国享受税收抵免后实际缴纳的税额 180 万元，乙企业将全部税后利润按持股比例进行了分配。

（3）居民企业甲适用的企业所得税税率 25%，其中来自境内的应纳税所得额为 2400 万元。

要求：

问题 1 简述居民企业可适用境外所得税收抵免的税额范围。

问题 2 判断企业丙分回企业甲的投资收益能否适用间接抵免优惠政策并说明理由。

问题 3 判断企业乙分回企业甲的投资收益能否适用间接抵免优惠政策并说明理由。

问题 4 计算企业乙所纳税额属于企业甲负担的税额。

问题 5 计算企业甲取得来源于企业乙投资收益的抵免限额。

问题 6 计算企业甲取得来源于企业乙投资收益的实际抵免额。

2、（2016 年）某上市公司高级工程师王先生，2022 年度取得个人收入项目如下：

（1）扣除“三险一金”后的每月工资 9800 元，每月的专项附加扣除为 1000 元。

（2）从 1 月 1 日起出租两居室住房用于居住，扣除相关税费后的每月租金所得 6000 元，全年共计 72000 元。

（3）2 月 8 日对 2020 年 1 月公司授予的股票期权 30000 股行权，每股施权价 8 元，行权当日该股票的收盘价位 15 元。

（4）10 月 26 日通过拍卖市场拍卖祖传字画一幅，拍卖收入 56000 元，不能提供字画原值凭据。

（5）11 月因实名举报某企业的污染行为获得当地环保部门奖励 20000 元，同时因其参与的一项技术发明获得国家科技进步二等奖，分得奖金 50000 元。

附：居民个人工资、薪金所得预扣预缴税率表

级数	累计预扣预缴应纳税所得额	预扣率（%）	速算扣除数
1	不超过 36000 元的部分	3	0
2	超过 36000 元至 144000 元的部分	10	2520
3	超过 144000 元至 300000 元的部分	20	16920

要求：根据以上材料，按照下列序号计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题 1 根据业务（1）计算 2022 年单位应预扣预缴王先生的个人所得税。

问题 2 计算出租两居室住房取得的租金收入应缴纳的个人所得税。

问题 3 计算股票期权所得应缴纳的个人所得税。

问题 4 计算拍卖字画收入应缴纳的个人所得税。

问题 5 回答王先生 11 月获得的奖金应如何缴纳个人所得税并简要说明理由。

3、（2016 年）某企业为增值税一般纳税人，2022 年 9 月经营状况如下：

（1）生产食用酒精一批，将其中的 50%用于销售，开具的增值税专用发票注明金额 10 万元、税额 1.3 万元。

（2）将剩余 50%的食用酒精作为酒基，加入食品添加剂调制成 38 度的配制酒，当月全部销售，开具的增值税专用发票注明金额 18 万元、税额 2.34 万元。

（3）配制葡萄酒一批，将 10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售、不含税总价为 20 万元，货已经交付，合同约定 10 月 31 日付款。

（4）将剩余 90%的葡萄酒装瓶对外销售，开具的增值税专用发票注明金额 36 万元、税额 4.68 万元。

（其他相关资料：企业当期通过认证可抵扣的进项税额为 8 万元，消费税税率为 10%。）

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题 1 计算业务（1）应交的消费税。

问题 2 计算业务（2）应交的消费税。

问题 3 计算业务（3）应交的消费税。

问题 4 计算业务（4）应交的消费税。

问题 5 计算该企业 9 月应缴纳的增值税。

4、（2016 年）2019 年 3 月，某县税务机关拟对辖区内某房地产开发企业开发的房地产项目进行土地增值税清算。该房地产开发企业提供的资料如下：

（1）2015 年 9 月以 18000 万元协议购买用于该房地产项目的一宗土地，并缴纳了契税。

（2）2016 年 3 月开始动工建设，发生开发成本 6000 万元；小额贷款公司开具的贷款凭证显示利息支出 3000 万元（按照商业银行同类同期贷款利率计算的利息为 2000 万元）。

（3）2018 年 12 月该房地产项目竣工验收，扣留已经包括在开发成本中的建筑安装施工企业的质量保证金 600 万元，建安企业就质量保证金未开具发票。

（4）2019 年 1 月该项目已销售可售建筑面积的 90%，共计取得收入不含税 54000 万元；可售建筑面积的 10%以成本价出售给本企业职工。

（5）该企业已按照 2%的预征率预缴土地增值税 1080 万元。

（其他相关资料：当地适用的契税税率为 3%。销售 2016 年 4 月 30 日之前开工的不动产（老项目），按简易计税方法计税。）

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题 1 简要说明税务机关要求该企业进行土地增值税清算的理由。

问题 2 计算该企业清算土地增值税时允许扣除的土地使用权支付的金额。

问题 3 计算该企业清算土地增值税时允许扣除城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

问题 4 计算该企业清算土地增值税时允许扣除项目金额的合计数。

问题 5 计算该企业清算土地增值税时应补缴的土地增值税。

四、【综合题】

1、（2016 年）位于市区的某软件公司为增值税一般纳税人，2022 年 12 月经营业务如下：

（1）进口一台机器设备，国外买价折合人民币 640000 元，运抵我国入关地前支付的运费折合人民币 42000 元、保险费折合人民币 38000 元；入关后运抵企业所在地，取得运输公司开具的增值税专用发票，注明运费 16000 元、税额 1440 元。

（2）支付给境外某公司特许权使用费，扣缴相应税款并取得税收缴款凭证。合同约定的特许权使用费的金额为人民币 1000000 元（含按税法规定应由该软件公司代扣代缴的税款）。

（3）购进一辆小汽车自用，取得的税控机动车销售统一发票上注明金额为 200000 元，税额合计 26000 元。

（4）支付公司员工工资 300000 元；支付办公用矿泉水水费，取得增值税专用发票，发票注明金额 5000 元、税额 650 元。

（5）将某业务单元的实物资产以及相关关联的债权、负债和劳动力一并转出，收取转让款 5000000 元。

（6）销售自行开发的软件，取得不含税销售额 4000000 元，销售额中有 800000 元尚未开具发票。

（其他相关资料：进口机器设备关税税率为 12%。涉及的相关票据均已确认用途并在当期已申报抵扣。期初留抵税额为 0。）

要求：根据以上材料，按照下列序号计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题 1 计算业务（1）应缴纳的进口关税。

问题 2 计算业务（1）应缴纳的进口环节增值税。

问题 3 计算业务（2）应代扣代缴的增值税。

问题 4 计算业务（2）应代扣代缴的预提所得税。

问题 5 计算当月增值税进项税额。

问题 6 计算当月增值税销项税额。

问题 7 计算享受“即征即退”政策后实际缴纳的增值税税款。

问题 8 分别计算该公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加（不含代扣代缴的税款）。

问题 9 计算该公司应缴纳的车辆购置税。

2、（2016 年）某市服装生产企业，为增值税一般纳税人。2022 年度取得销售收入 40000 万元、投资收益 400 万元，转让不动产的净收益 538.10 万元，发生销售成本 28900 万元、税金及附加 1800 万元、管理费用 3561.90 万元、销售费用 4200 万元、财务费用 1300 万元，营业外支出 200 万元。企业自行计算实现年度利润总额 1100 万元。2023 年初聘请某会计师事务所进行审核，发现以下问题：

（1）利润总额的计算中包含转让自建旧办公楼合同记载的含税收入 1300 万元、成本 700 万元（其中土地价款 200 万元），但未缴纳转让环节增值税以外的相关税费。经评估机构评估该办公楼的重置成本为 1600 万元，成新度折扣率为 5 成。

（2）8 月中旬购买安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定范围）一台，取得增值税专用发票注明金额 36 万元、进项税额 4.68 万元，当月投入使用，企业将其一次性计入了成本扣除。（税法选择一次性扣除政策）

（3）接受非股东单位捐赠原材料一批，取得增值税专用发票注明金额 30 万元、进项税额 3.9 万元，直接计入了“资本公积”账户核算。

（4）管理费用中含业务招待费用 130 万元。

（5）成本、费用中含实发工资总额 1200 万元、职工福利费 180 万元、职工工会经费 28 万元、职工教育经费 40 万元。

（6）投资收益中含转让国债收益 85 万元，该国债购入面值 72 万元，发行期限 3 年，年利率 5%，转让时持有天数为 700 天。

(7) 营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款 180 万元并取得合法票据。

(其他相关资料: 假设安全生产专用设备折旧年限为 10 年, 不考虑残值; 城市维护建设税税率为 7%; 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据印花税税率 0.5%; 销售旧办公楼采用简易计税方法)

问题 1 计算旧办公楼销售环节应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税和土地增值税。

问题 2 计算专用设备投入使用当年会计上应正确计提的折旧费用。

问题 3 计算该企业 2022 年度的会计利润总额。

问题 4 计算业务招待费应调整的应纳税所得额。

问题 5 计算职工福利费、职工工会经费、职工教育经费应调整的应纳税所得额。

问题 6 计算转让国债应调整的应纳税所得额。

问题 7 计算公益性捐赠应调整的应纳税所得额。

问题 8 计算该企业 2022 年的应纳税所得额。

问题 9 计算该企业 2022 年度应缴纳的企业所得税。